٢- الأصل أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴾ [النحل :٢٦] . ولأن النبي ﷺ رضَّ رأس اليهودي الذي قتل الجارية بين حجرين ، كما فعل بها[١] . وكذا إن قطع يديه ، ثم قتله ، فعل به ذلك .

٣- لا بد أن تكون الآلة التي ينفذ بها القصاص ماضية ، كسيف وسكين ونحوه ؛ لقوله ﷺ : (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة)[٢] .

٤- إن كان ولي المقتول يحسن الاستيفاء على الوجه الشرعي ، مَكَّنه الحاكمُ من ذلك ، وإلا أمره أن يوكل من يقتص له ، ممن يحسن ذلك .

القسم الثاني : قتل شبه العمد :

حقيقته : أن يقصد الاعتداء على شخص بما لا يقتل غالباً ، فيموت المجني عليه ، ويسمى أيضاً خطأ العمد ، فهو يشبه العمد من جهة قصد ضربه ، ويشبه الخطأ من جهة ضربه بما لم يقصد به القتل ، فلذلك كان حكمه متردداً بين العمد والخطأ . وسواء في ذلك قصد العدوان عليه أو تأديبه .

● **من صور قتل شبه العمد وأمثلته :**

١- أن يضربه في غير مقتل بسوط أو حجر صغير أو عصا صغيرة ، أو يلكمه أو يلكزه في غير مقتل فيموت . واللَّكم : الضرب بجُمْع الكف ، واللَّكز : الضرب بجمع الكف في الصدر .

٢- أن يربطه ويلقيه إلى جانب ماء قد يزيد وقد لا يزيد ، فيزيد الماء ، ويموت منه ، وكذا لو ألقاه في ماء قليل لا يغرق مثله فغرق .

٣- أن يصيح بعاقل في حال غفلته فيموت ، أو يصيح بصغير ، أو معتوه ، على سطح ، فيسقط ، فيموت .

---

(١) تقدم تخريجه في ص (٣٤٣) .

(٢) أخرجه مسلم برقم (١٩٥٥) .